न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः (अनिल कुमार–X) (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP6522

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–4949/2024
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–8107/2024
(CNR No: UPGZ010158662024)

गौरव नागर पुत्र रामकुमार नागर निवासी–ग्राम कचैड़ा थाना बदलपुर गौतमबुद्धनगर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

..... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–288/2024
धारा–147,148,149,302,324,341,307,120B भा.दं.सं.
थाना–लोनी बार्डर जिला गाजियाबाद।

18.10.2024

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त गौरव नागर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–288/2024 अंतर्गत धारा–147,148,149,302,324,341,307, 120B भा०द०सं० थाना–लोनी बार्डर जिला गाजियाबाद के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार ललित नागर द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 12–05–2024 को वादी सागर मावी अधिवक्ता द्वारा थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वादी टीला शहबाजपुर लोनी बार्ड गाजियाबाद में रहता है। वादी के पिताजी के ऊपर दिनांक 05–05–2024 को जिला बदर बदमाश पवन भाटी, चरण सिंह, विमला, चंचल कविता द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया था। पुलिस द्वारा उन्हें घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुनः दिनांक 11–05–2024 समय रात्रि 9.00 बजे जब वादी व उसके पिता प्रेम नगर कालोनी से अपने घर जा रहे थे तो पाइपलाइन रोड पर चरण सिंह भाटी, पवन भाटी, कविता, चंचल कुलदीप, पूजा, राहुल भाटी, सोनू बघेल, रोहित भाटी, गौरव, टिंकू, विमल, प्रशांत उर्फ मुत्तु, निशांत, राहुल रामबाबू, गगन उपर्युक्त सभी लोगों ने साजिश रचकर हमें चारों तरफ से घेरने

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2024.10.18 17:24:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का प्रयास किया गया लेकिन वादी जैसे तैसे भागने में कामयाब हुआ, परंतु लोहे की रोड फेंककर वादी के सिर पर वार किया गया जिससे वादी का सिर फट गया और उसके पिताजी को घेरने में कामयाब हो गए। उपर्युक्त सभी लोगों ने धारदार हथियार, पिस्टल व तमंचो से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वादी ने तुरंत ए०सी०पी० साहब को फोन द्वारा सूचना दी। पुलिस मौके पर आकर वादी व पिता को जीटीबी अस्पताल दिल्ली ले गयी। जहाँ पर डॉक्टरों ने वादी के पिता को मृत घोषित कर दिया व वादी की डॉक्टरी की।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा सागर मावी ने कुल 17 अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसमें अभियुक्त गौरव का भी नाम था। तत्पश्चात् जब वादी सागर मावी का बयान अंतर्गत धारा–161 द०प्र०सं० दर्ज किया गया तो उसने विवेचक को अपने बयान में बताया कि यह वही गौरव नागर है, जो घटना में शामिल था। घटना के दो चक्षुदर्शी साक्षीगण सन्नी व शिवराज ने अपने बयान में अभियुक्त का नाम नहीं बताया। दौरान विवेचना अभियुक्त ने विवेचक को इस आशय के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख(सी०सी०टी०वी०फुटेज इत्यादि) प्रदान करायी गयी कि घटना के दिन व घटना के समय वह अपने गाँव में था। विवेचक के द्वारा उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को जाँच में सम्मिलित न करके आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया।

तत्पश्चात् अभियुक्त ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अग्रिम विवेचना हेतु प्रस्तुत कर समस्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त कराए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात् विवेचक ने उपरोक्त समस्त सी०सी०टी०वी०फुटेज आदि का अवलोकन कर यह निष्कर्ष दिया कि घटना के दिन तथा घटना के समय घटना में अभियुक्त शामिल नहीं था परंतु उसके पहले वह घटना का षडयंत्र रचने में इन अभियुक्तगण के साथ शामिल था। उपरोक्त आधार पर जमानत की याचना की गयी।

5– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कहा गया कि plea of alibi को इस स्तर पर नहीं देखा जाएगा। वादी के निजी अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि इसी आधार पर अभियुक्तगण चंचल, पूजा व कुलदीप आदि की भी जमानत निरस्त हो चुकी है। उपरोक्त सभी अभियुक्तगण को धारा–120B भा०द०सं० के अंतर्गत दोषी पाया गया।

6– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री बिट्टू शर्मा एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री राजेश चंद्र शर्मा एवं वादी के निजी अधिवक्ता श्री मनोज भाटी के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

7– बचाव पक्ष के द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, वह केस डायरी में उपलब्ध हैं। अभियोजन ने भी उन तथ्यों का खण्डन नहीं किया है। केस डायरी में यह भी तथ्य है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं, वे धारा–65 बी. के सर्टिफिकेट के साथ दिए गए हैं। केस डायरी में मात्र यह आया है कि अभियुक्त अन्य अभियुक्तगण के साथ हत्या के षडयंत्र में शामिल था परंतु इस बात

का कोई उल्लेख नहीं है कि आपराधिक षडयंत्र कब, कहाँ और किस–किस के बीच में हुआ। जहाँ तक अभियुक्तगण चंचल, कुलदीप व पूजा के जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का प्रश्न है, तो अभियुक्ता चंचल का नाम मजरूब द्वारा अपने बयान में लिया गया है जबकि अभियुक्तगण कुलदीप व पूजा के सम्बंध में वादी सागर मावी द्वारा अपने बयान में उक्त अभियुक्तगण द्वारा भी घटना कारित किए जाने का कथन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वादी सागर मावी द्वारा जहाँ पूर्व में धारा–161 द०प्र०सं० के अंतर्गत दर्ज कराए गए बयान में विवेचक को यह बताया कि यह वही गौरव नागर है, जो घटना में शामिल था, वहीं आरोप पत्र आने के पश्चात् अभियुक्त गौरव नागर की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अग्रिम विवेचना हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश पर अभियुक्त की ओर से दाखिल इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में विवेचक द्वारा अभियुक्त को घटना के समय व घटना के दिन घटना में शामिल होना न पाते हुए उसे मात्र आपराधिक षडयंत्र में होना बताया गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि अभियुक्तगण चंचल, पूजा व कुलदीप की जमानत के निस्तारण के समय वर्तमान तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं थे।

8– अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है । तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त गौरव नागर का उपरोक्त अपराध में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 1,00,000/–(एक लाख रू०) का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 18.10.2024